МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 05 дугаар сарын 27 № 3/14 Улаанбаатар хот

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Г.БАТЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст .... аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас 2020 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр "Манай газарт ирсэн гомдол, мэдээллийн дийлэнх хувийг "...." ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байгаа талаарх гомдол, мэдээлэл эзэлж байна. Иймд танай байгууллагаас холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авч хамтарч ажиллах" тухай 311 дугаар албан бичгийг ирүүлжээ.

Дээрх мэдээллийн мөрөөр Комиссын Баянхонгор аймаг дахь референт Б.Содонцэцэг аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран "Цэвэр хот" ОНӨААТҮГ-т 2020 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн байна.

Хяналт шалгалтыг тус газрын ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчлан болон бүлгийн ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас бичгээр тайлбар авах, холбогдох баримт материалд дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулж авах зэрэг ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "...." ОНӨААТҮГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журамд хөдөлмөр эрхлэлт, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, энэ талаар гаргасан өргөдөл гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүрэг, хариуцлагыг тусгаагүй нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, 11.4, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.2 дахь хэсэгт заасныг;
2. Тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.1.3-т "ажилтны туршилтын хугацааг 6 сар" байхаар заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 231 2 дугаар зүйлийн 231.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохиролцох бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна"гэж заасныг;
3. Тус байгууллагын дарга нь түр ажиллаж буй ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй, Тухайлбал: иргэн ... нь 2017 онд жирэмсний амралттай хүний оронд няравын ажилд томилогдсон байх бөгөөд 2 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн гэрээгүй ажил үүрэг гүйцэтгэсэн байгаа нь хяналт шалгалтын явцад илэрсэн байна. Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь хэсэгт заасныг;
4. Ажилтанд сахилгын шийтгэл оногдуулах арга хэмжээг хэрэглэхдээ Захиргааны ерөнхий хуулийн 24-27 дугаар зүйлд заасан ажиллагааг явуулдаггүй, сахилгын

шийтгэл оногдуулсан тушаалыг ажилтанд танилцуулдаггүй, хувийг ажилтанд өгдөггүй зэргээр холбогдох хуулиудын заалтыг;

5. Тус байгууллагын ажилтнуудын 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлаар “Дундын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ыг баталсан байх бөгөөд уг журмын 1.1-д “сар бүр ажилтан албан хаагчдын цалин дээрээс 10,000 төгрөгийг суутган авч, дундын сангийн дансанд хуримтлуулан санг бүрдүүлнэ” гэж заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.2 дахь хэсэгт “хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдолд суутгал хийж болох бөгөөд дээрхээс бусад тохиолдолд цалингаас суутгал хийхийг хуулиар хориглоно” гэснийг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд тус аймгийн “....” ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг арилгуулах, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг гаргуулахгүй байхад хяналт тавьж ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Шаардлагыг хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ